

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8878/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายภาคภูมิ แซ่ฉั่ว

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 18 (4)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 113

การปรับถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 18 (4) ดังนั้น แม้คดีก่อนศาลจะลงโทษจำคุกและรอการลงโทษให้จำเลย แต่ปรากฏว่าคดีนั้นศาลก็ได้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งด้วย เมื่อมีการชำระค่าปรับครบถ้วน ในวันเวลาใด ย่อมถือว่าจำเลยได้พ้นโทษในวันที่ชำระค่าปรับนั้นแล้ว เมื่อพ้นโทษปรับมายังไม่ครบกำหนดห้าปี จำเลยกลับมากระทำผิดคดีนี้อีก จึงต้องวางโทษทวีคูณแก่จำเลยตามที่ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 บัญญัติไว้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ เวลากลางคืน จำเลยเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้านาฬิกาข้อมือที่มีตราเครื่องหมายการค้าโรเล็กซ์ ๑ เรือน อันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอมที่มีผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของบริษัทมอเตอรส์ โรเล็กซ์ เอส. เอ. จำกัด ผู้เสียหายที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ ที่มีตราเครื่องหมายการค้าโอเมก้า ๑๐ เรือน อันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอมที่มีผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของบริษัท

โอเมก้า เอส. อา. จำกัด ผู้เสียหายที่ ๒ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และผู้เสียหายทั้งสองได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วโดยชอบในราชอาณาจักร โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นสินค้าที่มีการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสอง เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมทั้งยึดนาฬิกาข้อมือ ๑๑ เรือนที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมดังกล่าวเป็นของกลาง ก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือน และปรับ ๙,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษมีกำหนด ๑ ปี ฐานเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๐๗๒/๒๕๔๑ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ และภายในกำหนดเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีดังกล่าวและจำเลยพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปี จำเลย ได้กลับมากระทำความผิดในคดีนี้อีก ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔, ๑๐๘, ๑๑๐, ๑๑๓, ๑๑๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ริบของกลาง และบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๑๐๗๒/๒๕๔๑ ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษจำเลยคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจริงตามฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ จำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๓ เดือน และปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และ ๓๐ ริบของกลาง เนื่องจากการกระทำความผิดของจำเลยครั้งนี้เกิดขึ้นในระหว่างรอการลงโทษ จึงยังไม่ถือว่าจำเลยกระทำความผิด เมื่อพ้นโทษแล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๑๓ คำขอให้เพิ่มโทษ (ทวีคูณ) จึงให้ยก ส่วนโทษจำคุกในคดีนี้ศาลให้รอการลงโทษจึงไม่มีโทษจำคุกที่จะบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ ให้ยกคำขอของโจทก์ ในส่วนนี้ด้วย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขอให้วางโทษทวีคูณแก่จำเลยและขอไม่ให้รอการลงโทษจำคุกแก่จำเลย

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยากรสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า สำหรับข้อที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้วางโทษทวีคูณแก่จำเลยนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๓ บัญญัติไว้ว่า "บุคคลใด กระทำ ความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปีกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ อีก ให้วางโทษทวีคูณ" ตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุว่า การพ้นโทษจะต้องเป็นการพ้นโทษจำคุกอย่างเดียว การปรับก็ถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ (๔) ดังนั้น แม้คดีก่อนศาลจะลงโทษ จำคุกและรอการลงโทษให้จำเลย แต่ปรากฏว่าคดีนั้นศาลก็ได้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งด้วย เมื่อมีการชำระ ค่าปรับครบถ้วนในวันเวลาใดย่อมถือว่า จำเลยได้พ้นโทษในวันที่ชำระค่าปรับนั้นแล้ว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ตาม คำฟ้อง และคำรับสารภาพของจำเลย ว่า จำเลยเคยถูกศาลลงโทษปรับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาแล้ว และพ้นโทษปรับมายังไม่ครบกำหนดห้าปี จำเลยกลับมาก่อทำความผิดคดีนี้ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ เช่นเดียวกันอีก จึงต้องวางโทษทวีคูณแก่จำเลยตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๓ บัญญัติไว้ ส่วนข้อที่โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษจำคุกแก่จำเลยนั้น เห็นว่า จำเลยเสนอจำคุก และมีไว้เพื่อจำคุกซึ่งนาฬิกาข้อมือที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมจำนวนเพียงเล็ก

น้อย สภาพความผิดของจำเลยจึงไม่ร้ายแรงนัก เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ก็ควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี อีกสักครั้งหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้วางโทษทวิคูณแก่จำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๓ จำคุก ๑ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ แล้ว คงจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และ ๓๐ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-สมคิด ไตรโสรัส-พินิจ เพชรรุ่ง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายวิชัย อริยะนันท์ทะเล
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ